

1500172-05.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2028864/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 15983762 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 770/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500172-05.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2028864/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 15983762 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 770/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2028864 - 07º D.P. S.JOSE RIO

PRETO, 770/21/429 - 07º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Felipe Pedrosa de Moraes

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA REINALDO VOLPE, 300 - CAIC

CONJ HABIT GUIOMAR ASSAD CALIL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15076270Tipo de prisão:

Flagrante; Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do

Rio PTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de

São José do Rio PretoArt. 33 "caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Aos 09/05/2022, às 16:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as

partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DR. ANDRÉ LUIS DE SOUZA. Presente o réu, Luiz Felipe Pedrosa de Moraes, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. Felipe Vinicius Garcia Gordiano, 433763/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foi inquirida uma testemunha, Bonifácio da Conceição Lima, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva das testemunhas Leandro Mariano, Carlos Roberto de Almeida e Maria Aparecida B. Semedo, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. LUIZ FELIPE PEDROSA DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 01 de fevereiro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Reinaldo Volpe, 300 Conjunto Habitacional Guioamar Assad Calil, Caic, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 11,91 gramas de cocaína, distribuídas em 39 porções. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotografias (fls. 36, 38 e 40), laudo de constatação (fls. 41/43) e exame químico toxicológico (fls. 79/81). O réu foi notificado (fls. 124) e apresentou resposta à acusação (fls. 102/103). A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 125/126). O réu foi citado (fls. 140). Realizada audiência de instrução, o réu foi interrogado e uma testemunha foi inquirida. Em debates, o Ministério Público requer a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa requereu benefícios quanto a regime e pena. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 09/10) e em Juízo, confessou a traficância. Afirmou que trabalhava como marceneiro até dois dias antes dos fatos, quando, ao invés de cumprir seu aviso prévio, seu patrão decidiu acertar suas verbas trabalhistas. Na data dos fatos, por volta das 07h00 da manhã, foi até o Terminal Rodoviário desta cidade, onde adquiriu cerca de trinta porções de cocaína, pagando R\$ 300,00, quantia que tinha recebido do seu ex-patrão. De lá, "desceu" para os "predinhos" do bairro Caic, a fim de comercializar as substâncias entorpecentes compradas. Chegou por volta das 14h00, quando tomou conhecimento de que precisava da autorização dos traficantes do local para vender suas drogas. Conversou com um indivíduo desconhecido, de cor parda, o qual lhe disse que poderia sentar-se na calçada e vender suas drogas ali mesmo. Pouco depois foi abordado pelos policiais militares e detido. Não chegou a vender nenhuma porção, pois os policiais chegaram antes. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas orais colhidas. Os policiais militares Bonifácio e Leandro, na fase policial (fls. 03/04 e 05), bem como em juízo, narraram que na data dos fatos, em patrulhamento pelo bairro Caic, avistaram três indivíduos sentados que empreenderam fuga. Conseguiram deter apenas o réu. Efetuadas buscas pessoais, localizaram 39 porções de cocaína no bolso de sua bermuda, todas prontas para comercialização. Indagado, ele confirmou que as substâncias entorpecentes eram de sua propriedade, dizendo que as havia adquirido naquela manhã, no Terminal Rodoviário. Ele ainda afirmou que venderia cada porção pelo valor de R\$ 20,00. Ali próximo do réu ainda localizaram algumas porções de maconha. Luiz Felipe negou a propriedade da maconha, dizendo que pertencia a um dos rapazes que não foram abordados. Eis a prova colhida. A confissão do réu se coaduna com os demais elementos de prova. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: cocaína. Em poder do réu foram encontradas as 39 porções individuais de cocaína, com embalagens típicas da traficância. Somado a isso, ele foi abordado em conhecido como ponto de tráfico, em situação característica da comercialização de

entorpecentes. Assim, a confissão réu vem corroborar todo esse contexto, tornando certa autoria e materialidade, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que o réu não possui antecedentes criminais (fls. 46/49), inexistindo circunstâncias judiciais negativas. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico as atenuantes da menoridade relativa e confissão, no entanto, inviável a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Assim, a pena é reduzida em 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Em que pese o entendimento pessoal deste Juízo, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas corpus nº 596.603 - SP, fixo o regime inicial aberto, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face da insuficiência dos institutos para a prevenção e reprovação da conduta. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LUIZ FELIPE PEDROSA DE MORAES às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. O réu vem respondendo o processo em liberdade por força de Habeas corpus (fls. 104), e assim poderá recorrer, mantidas, por ora, as cautelas impostas às fls. 104. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.